Backoffice Operacional

PREMISSAS DE CÁLCULO

bt.créditos

SUMÁRIO

1.0 ARQUIVOS - NOMENCLATURA 4
2.0 APLICAÇÕES EM QUE NÃO REALIZAMOS CÁLCULO 4
3.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 4
4.0 ARTIGO 467 E 477 5
5.0 AUSÊNCIAS 5
6.0 BENEFÍCIOS, SUBSÍDIOS E OUTROS GANHOS 5
6.1 Auxílio Refeição/Alimentação 5
6.2 Diferenças de FGTS e Multa 40% 5
6.3 Diferença Salarial/Equiparação Salarial 6
6.4 PLR 6
6.5 Vale Transporte 6
6.6 Lucros Cessantes/Complemento de INSS 6
7.0 CONCEITOS BÁSICOS 7
7.1 Trânsito em Julgado 7
7.2 Matérias de ordem pública 7
7.3 Preclusão 7
7.4 Modalidade de Rescisão 7
7.5 Honorários Advocatícios 7
8.0 CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 8
9.0 DANO MORAL 8
10.0 HORAS EXTRAS BANCÁRIO 8
11.0 HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO 9
12.0 HORAS EXTRAS MOTORISTAS 10
13.0 LIMITAÇÃO NA INICIAL 10
14.0 PENSÃO MENSAL 10
14.1 Processos anterior ao acórdão/ pendente de e.d. ou r.o 10
14.2 Laudo pericial 10
14.3 Nexo causal/concausal 10
15.0 PERÍODO DE CÁLCULO 12
16.0 PREVIDENCIA PRIVADA 12
17.0 PROTOCOLOS PARA CENÁRIOS ESPECÍFICOS 12
17.1 Plano de Cargos e Salários (PCS) - Bancários 12
17.2 Terceirização e Responsabilidade Subsidiária 13
17.3 Casos de Enquadramento 13
17.4 Gratificação Especial – BANCO SANTANDER 14
17.5 PROFESSORES 14
18.0 PRÊMIOS 14
19.0 RECLAMADAS ESPECÍFICAS 14
19.1 Banco Santander – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 14
19.2 Banco Bradesco – VERBA DE REPRESENTAÇÃO 14
19.3 Banco ITAU 14
19.4 Pirelli/Prometeon(TRT 4) – HORAS EXTRAS, INTRAJORNADA E ADICIONAL NOTURNO 15
19.5 Petrobrás – RMNR 15
19.6 Comissão – Bancário 15
20.0 REINTEGRAÇÃO 15
21.0 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E SOLIDÁRIA 16
21.1 SUBSIDIÁRIA 16
21.2 SOLIDÁRIA 16

23.0 TIPOS E METODOLOGIAS DE CÁLCULO 16
24.0 TEMAS CRÍTICOS 17
Ações Civis Públicas 17
Adicional de Transferência 17
ATS - Bônus por Tempo de Serviço 17
Base INSS reclamante 17
Casos PCS ajuizados após 11/11/2017 17
Complemento de Previdência Privada (PREVI, FUNCEF, etc.) e cálculo atuarial 17
CTVA – Caixa Econômica 17
Dedução de ALVARÁS 17
Enquadramento com legislação BR (casos de cruzeiro e congêneres) 17
Diferença salarial 17
Diferença Salarial RP52-ITAU 17
Férias em dobro 17
FGTS no Saldo REMANESCENTE 17
Integração Vale Alimentação/Cheque Rancho 17
PDV/PDI 17
POM/ REINTREGRAÇÃO (OBS: Caso haja mais verbas deferidas no processo restringir integralmente) - RECLAMDA WMS 17
Quebra de caixa 17
Recurso de Revista 17
Reflexos das verbas principais 17

1.0 ARQUIVOS - NOMENCLATURA

- **Estrutura:** data - nome reclamante – CNJ – Tipo de Cálculo – seu nome
- **Exemplo:** 07.02.2025 - ELISEU APOLONIO XAVIER - 1000919-28.2020.5.02.0086 – RISCO REAL – FULANO

2.0 APLICAÇÕES EM QUE NÃO REALIZAMOS CÁLCULO

- **Ausência de documentos essenciais**
  Boletos de pagamento ou cartões de ponto, que são necessários para fundamentar a análise.

- **Exceção para Documentação Parcial**
  calcular os ganhos documentados, excluindo claramente as partes que carecem de documentação suficiente.

- **Julgamentos à revelia (Revelia)**
  a documentação pode não estar disponível, os cálculos podem prosseguir **adotando os parâmetros e o raciocínio especificados na própria sentença.**

3.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE

	PERICULOSIDADE	INSALUBRIDADE
MENSALISTAS	não aplica reflexo em DSR	não aplica reflexo em DSR
HORISTAS	a base deve incluir horas normais pagas + DSR pago sobre essas horas • no entanto NÃO APURAR DSR como reflexo	Sempre pelo salário mínimo.
NA BASE DAS HORAS EXTRAS	Apenas se expressamente deferida Sum. 264	Apenas se expressamente deferida Sum. 264
NÃO CONSIDERAR NA BASE	• Tempo de espera • Interjornada/intrajornada/art 384 • In itinere • Sobreaviso	• Tempo de espera • Interjornada/intrajornada/art 384 • In itinere • Sobreaviso
ELETRICITÁRIO	Se a **Súmula 191 for citada na sentença**, a base de cálculo do pagamento de periculosidade deve incluir todos os ganhos baseados no salário, como horas extras e pagamento noturno.	Não há.
AUSÊNCIAS	Descontar ausências	Descontar ausências
ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS EM EDIFÍCIOS (DIMENSÃO VERTICAL E HORIZONTAL).	Não apurar (**o Tema 154** ainda aguarda julgamento e coloca em discussão a própria viabilidade do pedido de periculosidade nessas hipóteses.)	Não há.

se houver deferimento dos dois adicionais, observar o mais benéfico

sempre deduzir valores pagos a mesmo título

4.0 ARTIGO 467 E 477

- **ARTIGO 467**
  Em caso de omissão da base de cálculo, calcule sobre todas as verbas rescisórias, incluindo a multa de 40% do FGTS

- **ARTIGO 477**
  Com base no último **SALÁRIO BASE** – funcionários com salário fixo
  Com base na média dos ganhos dos **ÚLTIMOS 12 MESES** – comissionista puro

5.0 AUSÊNCIAS

Deduzir **todas** **as ausências registradas** nos registros e cartões de ponto e ficha de registro do funcionário.

- Isso inclui dias de **folga, licença médica, suspensões etc.**

6.0 BENEFÍCIOS, SUBSÍDIOS E OUTROS GANHOS

6.1 Auxílio Refeição/Alimentação

- **VALOR**
  - Se omisso na sentença, considerar cct
  - Se os contratos de um determinado período estiverem ausentes, deixe o valor desse período como zero

- **MÉTODO DE CÁLCULO**
  - Valor diário x dias trabalhados – **REFEIÇÃO**
  - **BANCÁRIOS:** valor diário x 22 dias (independente dos dias laborados)

  - Valor informado na CCT (mensal) - **ALIMENTAÇÃO**

- **DEDUÇÕES**
  - **Sempre deduzir valores pagos**
  - **BANCÁRIOS:** não calcule o subsídio de auxílio refeição para faltas superiores a 15 dias o e para faltas superiores a 180 dias para auxílio alimentação.

- **INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO**
  - **Limitada a 10/11/2017**
  - **BANCÁRIOS:** não se aplica, pois, esse benefício não é considerado salário **(exceto se houve trânsito em julgado)**

6.2 Diferenças de FGTS e Multa 40%

- **PRESCRIÇÃO**
  - Considerar a quinquenal (5 anos)
  - a menos que a prescrição de 30 anos seja explicitamente concedida

- **DEPÓSITO**
  - Sempre considerar “a depositar” no PJE CALC E-mail Consultivo -07/03/2025

- **MULTA 40%**
  - é aplicada somente quando explicitamente concedida

6.3 Diferença Salarial/Equiparação Salarial

- Com vários paradigmas – observar o de maior valor (em caso de omissão)
- Sempre proporcionalizar pago e devido
- Sempre observar a irredutibilidade salarial
- Em casos de AFASTAMENTOS por INSS – somente apurar se houver determinação para complemento de auxílio-doença
- Diferenças salariais que surgiram **a partir de 11/11/2017, são restritas**. Se gerada antes de 11/11/2017 pode ser apurada normalmente, salvo exceções já definidas judicialmente. **Se transitou, segue o julgado**.

E-mail Consultivo-20/04/2026

📣 **Bancário** – limita auxílio-doença **em 24 meses**

6.4 PLR

- **Qualquer reclamada – PLR proporcional (PEDIDO DE DEMISSÃO E JUSTA CAUSA):**
    - Cálculo de risco – seguir norma coletiva
    - Cálculo com trânsito julgado – segue o julgado
    - Cálculo com recurso pendente (reclamada recorrendo) – seguir norma coletiva

- **REFLEXOS**

E-mail Consultivo-05/05/2025

Reflexos em PLR **não devem** ser apurados em verbas varáveis - **exceto se transitou em julgado**

- **BANCÁRIOS**

Se a decisão foi omissa quanto a base de cálculo, considerar:
    - Regra básica = base + gratificação x 0,90 + parcela fixa
    - Sempre limitado ao **teto**
    - **GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL não deve ser considerada na base do PLR**
    - Qualquer modalidade de rescisão divergente da sem justa causa, não apurar PLR proporcional. Só apurar se transitou o julgado.

📣 Se a CCT foi juntada apura, se não foi não apura.

📣 SEMPRE INCIDIR NA BASE DE **IRRF (mesmo com trânsito em julgado).**

📣 PLR não compõe base de cálculo das horas extras.

6.5 Vale Transporte

- Se não houver valor da passagem, **pesquisar o valor** para o período e anexar a fonte de informação
- **Deduzir a contribuição legal do reclamante (mínimo 6% do salário base do autor)** - se **nunca** recebeu vale transporte
- Apuração **conforme os dias efetivamente laborados**, nos termos dos cartões de ponto anexos aos autos, salvo fixação expressa em decisão judicial.
    - neste cenário, inexistindo cartões de ponto nos autos, não apurar.

6.6 Lucros Cessantes/Complemento de INSS

- **APURAÇÃO**

Apenas se houver documentação com valores pagos

E-mail Consultivo -25/06/2025
Trânsito posterior a 13/08/2014 - restritos

7.0 CONCEITOS BÁSICOS

7.1 Trânsito em Julgado

Uma sentença torna-se definitiva e não são possíveis mais recursos.

Qualquer disputa é limitada apenas aos parâmetros de liquidação (*como* o prêmio é calculado, não *o que* foi concedido)

7.2 Matérias de ordem pública

Exceções que podem ser revistas a qualquer momento, mesmo após uma sentença transitada em julgado.

- Correção Monetária / Juros de Mora
- Contribuições Fiscais e Previdenciárias
- Compensação por valores já pagos – inclusive valores de complemento auxílio doença
- Prescrição quinquenal – tratado como premissa interna

7.3 Preclusão

A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, seja porque o prazo já passou, seja porque uma ação anterior invalida a nova. Existem três tipos:

- **Temporal:** O prazo para a realização de um ato expira (por exemplo, uma parte perde o prazo para recorrer de uma decisão).

- **Lógico:** Um ato recém-praticado contradiz um anterior (por exemplo, uma parte interpõe recurso depois de já ter aceitado a decisão).

- **Consumativo:** O ato já foi realizado e não pode ser repetido (por exemplo, uma parte interpõe um segundo recurso exatamente no mesmo ponto que o primeiro).

7.4 Modalidade de Rescisão

VERBAS	DISPENSA POR JUSTA CAUSA	DISPENSA SEM JUSTA CAUSA/ RESCISÃO INDIRETA	RESCISÃO POR ACORDO MÚTUO	PEDIDO DE DEMISSÃO
Saldo de Salário	✓	✓	✓	✓
13º proporcional	✗	✓	✓	✓
Férias + 1/3 vencidas	✓	✓	✓	✓
Férias + 1/3 proporcional	✗	✓	✓	✓
Aviso prévio	✗	✓	✓ 50% do valor fixo	✗ o empregado deve conceder ao patrão
Saque dos depósitos de FGTS	✗	✓ 100% do valor	✓ 50% do valor fixo	✗
Indenização sobre depósitos de FGTS	✗	✓ indenização de 40% do valor	✓ indenização de 20% do valor	✗
Seguro desemprego	✗	✓ desde que atenda aos requisitos da legislação	✗	✗

MULTA ARTIGO 477 – sempre o último salário BASE para salários fixos e quando comissionista puro a média dos últimos 12 meses.

7.5 Honorários Advocatícios

- Em casos de **JUSTIÇA GRATUITA AO RECTE** – incluir em "comentários" no PJE o valore devido, acrescido de juros (taxa % no relatório em "juros sobre verbas");
- Valor devido ao reclamante – sempre apurar, nos casos de parcelas **vincendas considerar as 12 primeiras parcelas para soma das vincendas e apuração do valor devido;**

Honorários **assistenciais** devidos ao advogado do SINDICATO – não apuramos.

Em caso de **INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE** os honorários devem ser calculados e deduzidos do crédito

8.0 CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

A seguinte regra para atualizações monetárias é **obrigatória** e substitui as diferentes decisões judiciais:

- Utilizar o **IPCA-E** para correção monetária do período até a data da propositura da ação.
- Utilizar **a SELIC** para juros no período a partir da data do depósito.

9.0 DANO MORAL

Observar dano causado:

EXTENSÃO DO DANO	LIMITAÇÃO
LEVE	Limitado 3x último salário
MÉDIA	Limitado 5x último salário
GRAVE	Limitado 20x último salário
GRAVÍSSIMA	Limitado 50x último salário
OMISSÃO DA EXTENSÃO DO DANO	Limitado 50x último salário

- **RECURSO PENDENTE:** Se houver um RR ADMITIDO para *reduzir* a indenização por danos e nenhum novo valor tiver sido indicado, **NÃO CALCULE** E-mail Consultivo -20/06/2025
- **CAUSA DE PEDIR:** Observar a causa de pedir do dano moral, se for relacionado a previdência privada ou complemento de aposentadoria, restringir. E-mail Consultivo – 09/03/2026
- **CORREÇÃO MONETÁRIA: data da arbitragem** (data em que o valor foi fixado), e não da data do depósito. Esta regra não se aplica a danos materiais ou pensões.

No PJE Calc deve constar opção "**Juros - Aplicar Súmula nº 439 do TST" = NÃO**

10.0 HORAS EXTRAS BANCÁRIO

CARACTERÍSTICA	O QUE CONSIDERAR
BASE DE CÁLCULO	Salário base + Comissão de Cargos + ATS • **gratificação semestral não entra na base de cálculo**
DEDUÇÃO NA 7ª E 8ª HORA	• **Se ajuizado até 31/12/2018** deduz a gratificação apenas a partir de 09/2018 • **Se ajuizado após 31/12/2018** deduz a gratificação de função por todo o período • **Clicar em "zerar valor negativo"** • Se a he **8ª ficar negativa no resumo** – podemos manter, DESDE QUE as he 7ª/8ª estejam positivas • **HE PRÉ CONTRATADAS –** se o valor for fixo; incluir na base de cálculo das horas extras e deduzir da 7ª/8ª he (EM CASOS DE OMISSÃO), aplicar a limitação de percentual **Nos casos em que houver apuração de equiparação salarial, sempre deduzir a gratificação do paradigma apurado.**
CARGO DE GERENTE GERAL, GERENTE GERAL DE AGÊNCIA, SUPERINTENDENTE	**NÃO CALCULE horas** extras, a menos que o caso tenha uma sentença final e irrecorrível • **VERIFICAR se registrava ponto** **Se não registrava, mas recebia salário alto – não apura** **Se registrava, mas recebia salário alto – apura**

11.0 HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO

CARACTERÍSTICA	O QUE CONSIDERAR
ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA	• **APURAR SÚMULA 85:** ✓ alegação de **nulidade de acordo de compensação de jornada** ✓ **nulidade do suposto banco de horas**, e ✓ determinada a aplicação da **súmula 85** do TST. • utilizar cartão de ponto paralelo em Excel INTERNO
ADICIONAL HE	• Expressamente deferido - convencional • Sem convenção de um período – 50% • Caso de omissão – 50%
ART 384	• Limita em 10/11/2017 • aplicar o critério do art.58 (10 min) • Aplicar o adicional 50% (mesmo nas 100%)
ART. 71 **ART 72** **ART 66/67** **Intervalo digitador** **(ou QUARQUER ARTIGO que faça analogia ao artigo 71)** **OBSERVAR SE FOI DEFERIDO O ART 67 E ALTERAR NO PJE CALC**	• Natureza salarial limitada em 10/11/2017 • Aplicar 50% em caso de omissão para dias normais, domingos e feriados antes da reforma, pós reforma, sempre aplicar 50% • Não incluir periculosidade e insalubridade na base
BASE SUM 264 – HE NORMAIS E FICTAS	• Se EXPRESSO Súmula 264 – aplica • Se OMISSO – apenas salário base • **não considerar DSR** na base de cálculo
BASE SUM 340 – HE FICTAS	• Se expresso, aplicar • Se omisso, não aplica e exclui comissão da base e os respectivos DSRs
BASE SUM 340 – HE NORMAIS	• Se expresso, aplicar • Se omisso, considera comissão e prêmios na base de cálculo (sum 264, sem considerar os DSR das comissões)
OJ 394 (DSR E COM ESTES)	• Não apurar reflexos dos DSR's sobre as demais verbas em casos de omissão. • Quando houver o deferimento expresso, considerar novo entendimento, ou seja, não apurar até 19/03/23 e apurar após 20/03/23
IN ITINERE	Limita em 10/11/2017
INCLUSÃO ADIC NOT NA BASE DAS HE	APENAS se deferida Sumula 60/OJ 97
JORNADA FIXADA	Sempre observar a frequência dos cartões juntados/ficha financeira/ficha registro
ESCALA 12X36 - DEFERIMENTO DE HORAS EXTRAS EXCED. 8ª DIARIA	**Observar TEMA 296 do** IRR - Caso a reclamada alegue tal tema em suas contestações, **mesmo sem RR admitido quanto ao tema, apurar horas extras excedentes a 12ª diária.**
CASOS DE TRABALHO EXTERNO – ART. 62 (INDEPENDENTE DO SEGMENTO) E-mail Consultivo -04/12/2025 **MOTORISTA NÃO SE ENQUADRA, SEGUIR PREMISSA ESPECÍFICA.**	• Casos em que RESTRITOS para horas extras: • Trânsito inferior a **dois anos;** • Norma coletiva **prevendo expressamente o enquadramento no art. 62;** • **Norma coletiva que contenha desobrigação do controle de jornada;** • **Contrato de trabalho, ficha de registro e outras provas com enquadramento expresso no art. 62;** • **Ausência de norma coletiva nos autos.** • **Para casos com possibilidade de controle indireto, aplica-se o TEMA 300 - RESTRITOS**
PRORROGAÇÃO NOTURNA	APENAS se deferida Sumula 60
SOBREAVISO	• 1/3 do salário normal • Não incluir periculosidade e insalubridade na base
TURNO ININTERRUPTO E-mail Consultivo -17/01/2025	Mesmo que deferido excedente à 6ª, observar CCT/ACT para jornada elastecida e **considerar conforme previsão normativa** • não se aplica para casos transitados em julgado.

12.0 HORAS EXTRAS MOTORISTAS

- Verificar os **acordos coletivos de trabalho juntados**, pois esses acordos podem excluir certos cálculos, apesar da sentença judicial. E-mail Consultivo -16/01/2025

Se houver cartão de ponto válido	apuramos HE
jornada for fixada, pela invalidade dos cartões	apuramos HE
jornada for fixada, pela falta dos cartões	**não apuramos HE**

- **TEMPO DE ESPERA:**
  - Se estiver **incluso** na jornada (fixada ou reconhecida) –deduz horas extras e tempo de espera pago (valor) da apuração

  - Se deferidas **"a parte"**, em casos de omissão de parâmetros – apurar A RAZÃO DE 30% DO SALÁRIO HORA, SEM ADICIONAL - em outra verba separado das horas extras.

13.0 LIMITAÇÃO NA INICIAL

Quando aplicar:

- Há **determinação judicial expressa** para aplicar a limitação; E-mail Consultivo -23/06/2025
- O **RR da reclamada foi recebido**;

deve ser aplicada a **cada reivindicação individual**, não ao valor total do caso

Valor total/número de meses

Lembrar de **separar o FGTS + 40%, caso esteja no total do pedido**

14.0 PENSÃO MENSAL

14.1 Processos anterior ao acórdão/ pendente de e.d. ou r.o.

- Apenas as vencidas (mesmo se fixada parcela única)

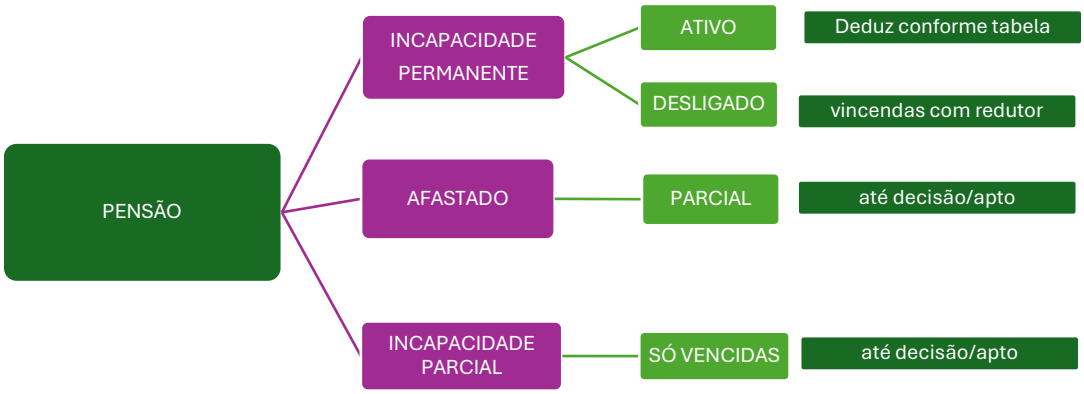
14.2 Laudo pericial

- Mesmo que haja determinação para pensão, se o **LAUDO PERICIAL for NEGATIVO, não apurar (só apurar se transitou em julgado)**

14.3 Nexo causal/concausal E-mail Consultivo -07/03/2025

- **CAUSAL** (culpa exclusiva da reclamada): apura como foi deferido

- **CONCAUSAL** (culpa de ambas as partes): sobre o percentual deferido, aplicar o percentual de culpa da reclamada
  - Incapacidade x nexo concausal
    - Exemplo: incapacidade deferida 30%
    - Nexo concausal da reclamada 40% - no laudo pericial ou na decisão
    - Aplicar: 30% x 40% = pagar 12% de pensão
  - Em caso de **OMISSÃO** – aplica 50% do deferido



CENÁRIO	VENCIDAS	VINCENDAS	REDUTOR
PARCELA ÚNICA **(sempre separar em vencidas e vincendas)**	Até data atualização	Não considerar juros • Aplica redutor	• **DEFINIDO** pode considerar • **OMISSO/ INDEFERIDO** Constituição capital ou valor presente • **OMISSO RED E INDEFERE CONS CAP** aplica redutor 30%
INCAPACIDADE PERMANENTE **ativo**	E-mail Consultivo -02/04/2025 Até data atualização	Deduz as parcelas mensais pelo tempo estimado – após esses meses, pode manter a apuração • Aplica redutor ACORDÃO R.O. — DEDUZ 54 meses RR AGUARDANDO — DEDUZ 46 meses AIRR INTERP/AGUARDANDO — DEDUZ 43 meses REXT — DEDUZ 43 meses	• **DEFINIDO** pode considerar • **OMISSO** Constituição capital ou valor presente • **OMISSO RED E INDEFERE CONS CAP** aplica redutor 30%
INCAPACIDADE PERMANENTE **desligado**	Até data atualização	Não considerar juros • Aplica redutor	• **DEFINIDO** pode considerar • **OMISSO** Constituição capital ou valor presente • **OMISSO RED E INDEFERE CONS CAP** aplica redutor 30%
AFASTADO INSS	Até a **data decisão** **ou** **data em que foi considerado apto** ao trabalho (se cessada antes da decisão)	**NÃO APURA**	**NÃO APURA**
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU PARCIAL	Até a **data decisão** **ou** **data em que foi considerado apto** ao trabalho (se cessada antes da decisão)	E-mail Consultivo -18/03/2025 **NÃO APURA**	**NÃO APURA**
PARCELA MENSAL	Até data atualização	**NÃO APURA**	**NÃO APURA**
PROCESSOS ANTERIOR AO ACÓRDÃO/ PENDENTE DE E.D. OU R.O.	Até data atualização (mesmo se fixada parcela única)	**NÃO APURA**	**NÃO APURA**

15.0 PERÍODO DE CÁLCULO

- **CONTRATO ATIVO:**
  Até a data da **DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO** (se a decisão for omissa)

- **PARCELAS VINCENDAS:**
  Apurar somente quando houver **determinação**
  - Verificar se está afastado ou reintegrado (conforme verba deferida)

- **RECLAMADA ALVO:**
  Sempre observar apenas o período de responsabilidade da reclamada **alvo**

- **DOCUMENTAÇÃO:**
  Caso não haja a documentação e todo o período, limitar a apuração até a data da última documentação juntada.

16.0 PREVIDENCIA PRIVADA

- Devem ser RESTRITOS os casos:
  - diferença entre o valor do benefício mensal de complementação de aposentadoria
  - valor que seria devido caso as horas extras e seus reflexos - deferidos em processos anteriores
  - tivessem sido integrados ao salário de participação
  - **complementação de aposentadoria** à PREVI – qualquer previdência **privada**
  - pedido da reclamada a respeito da **aplicação de prescrição total ou do marco inicial** para apuração da verba

- Verbas principais com **reflexos e incidência em alguma previdência privada - PODEMOS REALIZAR**

Processos com trânsito em julgado não devem ser afetados, a princípio, pela restrição

17.0 PROTOCOLOS PARA CENÁRIOS ESPECÍFICOS

17.1 Plano de Cargos e Salários (PCS) - Bancários

- **PRÉ REQUISITOS**
  - Distribuídos **após 11/11/2017 – NÃO REALIZAR PCS MESMO COM TRÂNSITO EM JULGADO**
  - O cálculo só pode ser realizado após decisão de recurso, desde que não haja recurso admitido sobre o tema PCS.
- **ITENS INDISPENSÁVEIS**
  - Definição de grade e zona – caso não seja fixado, considerar a mínima
  - Tabela de origem PCS
  - Holerites/CCTs/ficha registro com percentuais para aplicação dos reajustes
  - SE houver determinação expressa para considerar tabelas anexadas pelo reclamante, podemos considerar
- **BANCO SANTANDER**
  Para **ex-funcionários do Banco Real**, o reclamante deve ter sido admitido até **03/2009**, caso contrário, o cálculo é restrito
- **REAJUSTES**
  - Aplicar apenas ajustes contratuais (por exemplo, de acordos coletivos).
  - **NÃO** aplique ajustes baseados em **mérito ou promoção**

- **DEDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO**
  - Caso a gratificação de função seja deferida como reflexa, não deduzir do PCS, caso contrário (omissão) deduzir das diferenças de PCS.
  - Se o julgado foi omisso – podemos aplicar o percentual normativo (50% - RS e 55% outros TRTs)

17.2 Terceirização e Responsabilidade Subsidiária

- **RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA**
  Se a sentença definir períodos específicos de responsabilidade para diferentes réus, o cálculo deve ser **limitado** ao período correspondente à **empresa ré-alvo.**

- **RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA**
  Se a responsabilidade solidária e um grupo econômico forem reconhecidos, os cálculos podem prosseguir normalmente sem restrições de período.

- **CASOS RESTRITOS**
  - **NÃO CALCULE casos** envolvendo (classificação incorreta do funcionário como contratado) ou terceirização ilícita que ainda não chegaram a uma sentença transitada em julgado.
  - **NÃO CALCULE** Pejotização, mesmo com trânsito em julgado
  - **NÃO CALCULE** reconhecimento entre reclamadas com mesma atividade fim

17.3 Casos de Enquadramento

E-mail Consultivo -30/07/2025

O TST considera caracterizada a atividade **financeira** quando a empresa:

- **CONCEDE CRÉDITO**, seja diretamente ao consumidor ou por meio de operações de parcelamento e financiamento;
- **ASSUME RISCO FINANCEIRO**, isto é, utiliza capital próprio para custear as operações e arcar com eventuais inadimplências;
- **ADMINISTRA CARTÕES, COBRA, EMITE FATURA**, atuando não apenas como prestadora de serviços operacionais, mas como responsável pela gestão e concessão do crédito vinculado ao cartão


Em **casos de enquadramento como financiário**, acionar equipe interna

E-mail Consultivo -04/11/2025

  - **EMPRESAS QUE NÃO CONSIDERAMOS COMO FINANCIÁRIA, apuramos apenas as parcelas que não fazem parte do enquadramento**

- **ADOBE/ CREFISA:**
  Não apurar nenhuma verba referente ao enquadramento como financiário ADOBE/ CREFISA, inclusive pedido sucessivo de horas extras.

  Viabilidade apenas se:

  
  Pedido sucessivo já julgado pelo TST ou não há discussão de vínculo com a Crefisa.

  Podemos apurar qualquer outra verba que não tenha relação com o enquadramento, como por exemplo:
  - Adicional de Periculosidade;
  - Indenização por Danos Morais;
  - Diferenças Salariais por Equiparação **(desde que o paradigma indicado não exerça função de financiário)**
  - Outras verbas de natureza diversa ao enquadramento sindical.

17.4 Gratificação Especial – BANCO SANTANDER

Deverá ser realizada a RESTRIÇÃO TOTAL DA VERBA, com desconto integral no cálculo (NÃO APURAR A VERBA)

- A restrição **não deve ser aplicada aos processos com data de dispensa anterior a 2012.**
- Não se aplica restrição para processo que já houve **trânsito em julgado no processo principal**
- **Incide IRRF**

17.5 PROFESSORES

- Observar CCTs e verificar as férias letivas, geralmente usufruídas em janeiro e julho
- DSR é 1/6;
- Semana de 4,5;
- Horas extras com adicional de 50

18.0 PRÊMIOS

- Somente considerar natureza salarial até 10/11/2017
    - Se transitou em julgado, podemos seguir conforme deferido

A restrição deve abranger quaisquer verbas pagas a título de metas ou produtividade, independentemente da nomenclatura adotada, tais como as rubricas SRV, PPR e AGIR, sem prejuízo de outras parcelas de natureza semelhante. E-mail Consultivo – 09/03/2026

19.0 RECLAMADAS ESPECÍFICAS

19.1 Banco Santander – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

Deve ser **restrito**

Essa restrição **não se aplica** (não restringe): E-mail Consultivo -11/02/2025

- Casos com sentença transitada em julgado ou
- Casos com funcionários que **foram demitidos antes de 2012**

19.2 Banco Bradesco – VERBA DE REPRESENTAÇÃO

CARACTERÍSTICA	O QUE FAZER
PRÉ ACÓRDÃO	Não apurar
PÓS ACÓRDÃO	Calcule apenas se o paradigma: ○ Mesmo ano de demissão ○ Mesma função ○ Mesmo departamento ○ Salário equivalente
SE O VALOR FOI DEFERIDO	Apurar conforme deferido

A restrição não se aplica em casos que já transitaram em julgado

19.3 Banco ITAU

PLR não integra o salário

- PODEMOS **RESTRINGIR**: E-mail Consultivo -05/06/2025
    - Diferença Salarial **RP 52** – exceto se transitou em julgado

19.4 Pirelli/Prometeon(TRT 4) – HORAS EXTRAS, INTRAJORNADA E ADICIONAL NOTURNO

- **HORAS EXTRAS**
  Excedente 8ª, ainda que deferida excedente a 6ªhora.

  Lançar nomenclatura de horas extras indicando o excedente apurado (8/44 no lugar do excedente a 6ª por exemplo)
- **INTRAJORNADA**
  Considere sempre 30 minutos de intervalo, a apuração deve ser realizada somente se não houve gozo dos 30 minutos de intervalo
- **ADICIONAL NOTURNO**
  Considere 45%
  - Caso deferido no título executivo a existência de diferenças a serem pagas a condenação deverá ser mantida **COM SEPARAÇÃO de valores pagos através do Excel disponibilizado internamente**.

19.5 Petrobrás – RMNR

E-mail Consultivo -02/04/2025

NÃO CALCULE nada relacionado ao RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), mesmo em casos com sentença transitada em julgado.

- Se existirem outros prêmios no mesmo caso, calcule-os, mas desconsidere completamente qualquer valor associado ao RMNR.

19.6 Comissão – Bancário

E-mail Consultivo 19/03/2026

- Caso o deferimento seja relacionado a **pagar diferença de comissão já constante no holerite podemos apurar**.
- Quando o processo envolver **pedido de comissões por venda de produtos ou reflexos salariais das comissões em qualquer verba não apura.**

Nos processos com mais de 2 anos de trânsito podemos apurar normalmente.

20.0 REINTEGRAÇÃO

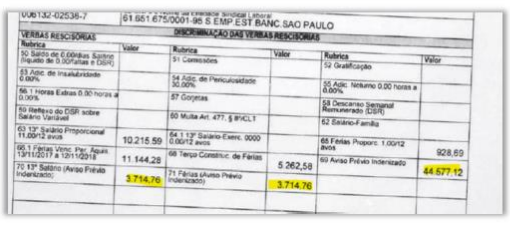
- Na ausência de documentos – apurar até a data da decisão
- Sempre deduzir valores pagos das rescisórias e multa fundiária, podemos deixar os valores negativos

Multa 40%

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	19.696,40	23.677,70	119.391,10
Depósito	0,00	1.575,71	1.918,21	47.755,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	11.929,11

*TRCT – **dedução do valor principal** sem considerar as deduções de imposto de renda e INSS.*



Se **NÃO** houver **documentação** para **DEDUÇÃO** – **NÃO APURAR A VERBA**

21.0 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E SOLIDÁRIA

21.1 SUBSIDIÁRIA

E-mail Consultivo -04/02/2025

- Na hipótese onde as reclamadas subsidiárias tenham períodos definidos pelo juízo, apurar exclusivamente o período da "nossa reclamada alvo".

- **EM CASOS DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO**
  - Caso demonstrada existência **de relação comercial** – processo não deve ser apurado
  - Somente **devemos seguir com o cálculo**, caso a função do contratado, **não seja a mesma que a da reclamada**
    - Exemplo: empresas com responsabilidade subsidiária, onde o empregado da empresa A prestou serviços de bancário na empresa B (banco) – não seguimos

21.2 SOLIDÁRIA

- reconhecimento da responsabilidade solidária e grupo econômico entre as rés, podemos apurar os valores relacionados ao reconhecimento de vínculo normalmente

23.0 TIPOS E METODOLOGIAS DE CÁLCULO

ANÁLISE DE CÁLCULO	← Execução definitiva	← Execução provisória	ADEQUAÇÃO DE CÁLCULO
DIRETRIZES PRINCIPAIS • Trânsito julgado. • Matéria de ordem pública. • ADC 58. • FGTS a depositar.	**SEM HOMOLOGAÇÃO** PERITO: Analisar cálculo pericial e observar impugnação da RECLAMADA ⇒ Podemos retificar, caso a reclamada TENHA RAZÃO	**SEM HOMOLOGAÇÃO** PERITO: Analisar cálculo pericial e observar impugnação da RECLAMADA ⇒ Aplicar premissas de REDUÇÃO de RISCO	• Observar **ANDAMENTO** PROCESSUAL; • Verificar **DECISÕES** MODIFICATIVAS;
EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU DEFINITIVA: • Cálculo do Reclamante com concordância ou • Sem manifestação da parte contraria: ⇒ Analisar se está conforme **julgado**, ⇒ fazer cálculo aplicando **premissas** e ⇒ copiar erro material que	**CÁLCULO HOMOLOGADO** **PERITO/RECLAMADA:** • Observar DIRETRIZES PRINCIPAIS • caso haja erro material que diminui o cálculo, devemos copiar	**CÁLCULO HOMOLOGADO** **PERITO/RECLAMADA:** • Analisar o cálculo e impugnação da RECLAMADA • Adequar se a reclamada tiver razão • Caso esteja correto, aplicar **DIRETRIZES PRINCIPAIS** e premissas de REDUÇÃO de RISCO, se necessário	• **Não se limitar** ao PEDIDO DA ZEEV • Verificar se está em execução **DEFINITIVA ou PROVISÓRIA**

24.0 TEMAS CRÍTICOS

Antes de finalizar qualquer cálculo, consulte este resumo de alto nível das decisões mais críticas baseadas em risco.

CENÁRIO	NÃO TRANSITOU	JÁ TRANSITOU
Ações Civis Públicas Consultivo-03/06/2025	Restringir	Ajuizamento do cumprimento de sentença E PRESCRIÇÃO DA PRINCIPAL
Adicional de Transferência Consultivo-23/07/2025	Restringir	Seguir o julgado
ATS - Bônus por Tempo de Serviço Consultivo-17/02/2025	Restringir	Seguir o julgado
Base INSS reclamante	Sempre considerar	Sempre considerar
Casos PCS ajuizados após 11/11/2017 Consultivo-15/10/2025	Restringir	Restrito, mesmo com trânsito
Complemento de Previdência Privada (PREVI, FUNCEF, etc.) e cálculo atuarial Consultivo-21/03/2025	Restringir	Restringir
CTVA – Caixa Econômica	Restringir	Seguir o julgado
Dedução de ALVARÁS	Deduzir: alvarás e deferimento de liberação – juntar a atualização e o relatório no mesmo arquivo	Deduzir: alvarás e deferimento de liberação – juntar a atualização e o relatório no mesmo arquivo
Enquadramento com legislação BR (casos de cruzeiro e congêneres)	Restringir	Restringir
Diferença salarial	Manter irredutibilidade salarial, salvo limitação direto na condenação	Manter irredutibilidade salarial, salvo limitação direto na condenação
Diferença Salarial RP52-ITAU	Restringir	Seguir o julgado
Férias em dobro	Não se aplica em reflexos, apenas nas principais	Não se aplica em reflexos, apenas nas principais
FGTS no Saldo REMANESCENTE	Não se aplica	Só deduzir se especificado o valor, se não, considera tudo no principal
Integração Vale Alimentação/Cheque Rancho	Restringir	Restringir
PDV/PDI	Incide IRRF	Seguir o julgado
POM/ REINTREGRAÇÃO (OBS: Caso haja mais verbas deferidas no processo restringir integralmente) - RECLAMDA WMS	Restringir	Restringir
Quebra de caixa	Restringir	Seguir o julgado
Recurso de Revista	Adequar aos pontos admitidos da recda	Não se aplica
Reflexos das verbas principais	Se não recebia em holerite, não apura	Seguir o julgado